

PUBLICAȚIE

Kreuzbergkaserne

Cazarma Turenne

Zweibrücken

Rheinland-Pfalz

Republica Federală Germania

Contract Urkunde Nr. 1400/98 din 06.10.1998 în textul original:

**CONTRACT DE
VÂNZARE**

Se negociază în Saarlouis pe 06. Octombrie 1998. În fața notarului semnat;

Manfred Mohr

cu sediul în Saarlouis, prezent:

1. ca vânzător:

Domnul Siegfried Hiller, născut la 19.06.1951,
funcționar guvernamental - identificat prin legitimație -,

acționând pentru Republica Federală Germania (Administrația Federală a
Finanțelor), reprezentată de Oficiul Federal al Proprietății Landau, Strada
Gabelsberger 1, 76829 Landau, pe baza împuternicirii originale din 05.10.1998,
emisă de reprezentantul șefului Oficiului Federal al Bunurilor Landau.

1. ca vânzător:

Republica Federală Germania (
Administrația Federală a
Finanțelor) reprezentată prin:

Oficiul Federal al Proprietății
Landau Str. Gabelsberger 1,
76829 Landau / în Pfalz

- denumit în continuare **Bund** -

2. Ca cumpărător

Cumpărător 2 a)

a) Firma Tasc- Bau Comercial și General Contractor pentru construcții rezidențiale și
industriale AG, cu sediul în Spickendorf, înregistrată în Registrul Comerțului al
Tribunalului Halle- Saalkreis sub HRB 9896, reprezentată prin directorul său cu drept
de reprezentare unic, domnul Josef Tabellion, comerciant, născut la 18.06.1950,
având sediul în 66787 Wadgassen, Strada Provincială 168, cunoscut de persoană.

- denumită în continuare **Cumpărător 2 a** -

Cumpărător 2 b),

Domnul Rick Göritz, născut la 21.03.1976, cu domiciliul în 66482 Zweibrücken,
Hofenfelsstrasse. 222, identificat prin cartea de identitate

- denumită în continuare **Cumpărător 2 b** -

- denumit în continuare "Cumpărător" -.

Certificat de reprezentare:

Notarul în exercițiu certifică prin prezenta, pe baza analizei sale din ziua de astăzi a Registrului Comerțului – HR B 9896 – păstrat la Tribunalul Halle – Saalkreis, că

a) firma TASC – BAU Comercianți și Antreprenori Generali pentru Construcții Rezidențiale și Industriale SA este înregistrată acolo și b) domnul Josef Tabellion, menționat anterior, este directorul care are drept de reprezentare individuală și este scutit de restricțiile prevăzute de § 181 BGB.

Cei prezenți, acționând așa cum este indicat, au declarat:

Încheiem următorul

**contract de
vânzare:**

Obiectul achiziției / Informații despre proprietate § 1:

**§1 Informații despre
proprietate**

I. Republica Federală Germania (Administrația Federală a Finanțelor) este proprietara terenului înregistrat în cartea funciară a Judecătoriei Zweibrücken, foaia 5958, din zona Zweibrücken.

Nr. curent 120, parcela nr. 2885/16, clădiri și teren liber, Strada Delaware, Strada Landstuhler 97, Strada Louisiana 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25,

Strada Pennsylvania 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31,

Strada Texas

Strada Virginia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17,

- la 103 699 mp. -

II. Proprietatea imobiliară este grevată în Secțiunea II a cărții funciare cu o servitute personală limitată (drept de conductă de gaz); cedată pentru Saar Ferngas AG Saarbrücken conform aprobării din 05.04.1963. Această grevă va fi utilizată de către cumpărători pentru

a fost preluată o toleranță suplimentară. Proprietatea imobiliară este liberă de sarcini în Secțiunea III a cărții funciare. Alte sarcini și restricții neînregistrate în cartea funciară sau similare (de exemplu, restricții legale) nu sunt cunoscute, în măsura în care nu rezultă în mod special din acest certificat. Bund nu își asumă nicio responsabilitate în acest sens. Dacă totuși există astfel de sarcini, acestea vor fi preluate de cumpărători.

III. Proprietatea imobiliară este construită cu 26 de clădiri rezidențiale, având un total de 337 de unități locative, precum și o centrală termică.

§2 Relațiile contractuale

I. Partea de proprietate marcată cu roșu în anexa, cu clădirile existente n

Strada Louisiana 5/7, 9/11, 13/15, 17, 19/21,
23, 25, Strada Pennsylvania 8, 11-/13, 15, 17,

cu un total de 71 locuințe, Forțele Armate Olandeze au fost cedate de Republica Federală Germania în mod legal și cu plată.

II. Relația de cedare în drept internațional între Republica Federală Germania și Regatul Țărilor de Jos referitoare la părțile de proprietate cedate rămâne neafectată de acest contract.

III. Părțile contractante presupun că Forțele Armate Olandeze vor părăsi locuința și că părțile de proprietate cedate vor fi returnate Bund-ului. Momentul exact al returnării nu este cunoscut nici Bund-ului, nici cumpărătorilor.

Relația de cedare în drept internațional este încă gestionată de Bund.

În cazul în care Forțele Armate Olandeze nu returnează locuința Bund-ului în termen de doi ani, se face referire la reglementarea din § 5 alin. III.

IV. La proprietatea contractuală se adaugă și o centrală termică în clădirea nr. 4233, unde sunt angajați doi lucrători ai Bund-ului ca și căldăreți.

Bund-ul a informat cumpărătorii despre reglementările legale din § 613 a BGB.

V. De asemenea, există următoarele relații contractuale:

1. Contract de permisiune pentru operarea unei instalații de cablare pe fibră optică cu TKS Telepost Kabel-Service Kaiserslautern GmbH din 22.02.1995/ 28.03.1995.

Cumpărătorul la 2b) intră în acest contract cunoscut de el în locul Bund-ului.

2. Contract de livrare a cărbunelui de piatră cu firma Rheinbraun Handel Süd GmbH. Cumpărătorul la 2b) intră în acest contract cunoscut de el în locul Bundes.

3. Acord pentru utilizarea comună a străzilor și rețelelor cu Oficiul Studentesc
Kaiserslautern din contractul de vânzare cu Bund din 15.08.1996.

Cumpărătorii preiau, în locul Bundes, obligațiile legale față de Serviciul pentru
Studenți.

§3 Obiect de vânzare.

I. Bundes vinde către cumpărători conform 2a) și 2b) în proporția care rezultă din § 4
alin. I, **proprietatea imobiliară menționată anterior, cu toate drepturile și
obligațiile, precum și componentele**, cu excepția 20-KV Ringleitung, marcată cu
roșu în planul de situație (Anexa 2), care se află în obiectul de vânzare.

II. De asemenea, este exclusă o suprafață de aproximativ 30 mp, marcată
cu verde în planul de situație (Anexa 3), care va fi transferată vecinului de
proprietate în cadrul unei proceduri de reglementare a granițelor.

§ 4 Împărțirea obiectului de vânzare/ Măsurare

Cumpărătorii dobândesc după cum
urmează:

I. În relația internă dintre cumpărători, este prevăzută următoarea î
mpărțire a obiectului contractului:

a) cumpărătorul 2a) dobândește suprafețele marcate cu albastru în planul de situație
(Anexa 3), precum și toate instalațiile de acces, cu excepția conductelor de încălzire,

b) cumpărătorul 2b) dobândește suprafețele marcate cu roșu în planul de situație
(Anexa 3), precum și conductele de încălzire, însă fără celelalte instalații de acces.

II. Cumpărătorul 2a) va solicita, în termen de patru săptămâni de la autentificarea acestui
contract, măsurarea subsuprafețelor, în coordonare cu cumpărătorul 2b). De asemenea,
cumpărătorul 2a) va dispune, în termen de patru săptămâni de la autentificarea acestui
contract, parcelarea subsuprafețelor dobândite de cumpărătorul 2b), așa cum este prezentat î
n planul de situație anexat (Anexa 4). Toate costurile de măsurare vor fi suportate de
cumpărătorul 2a). În măsura în care posesia nu a fost încă transferată cumpărătorilor, Bund
acordă cumpărătorului 2a) drepturile de acces necesare pentru efectuarea măsurărilor.

§ 5 Executarea Contractului

I. Având în vedere relația de transfer internațional în vigoare cu Forțele Armate
Olandeze, acest contract de vânzare va fi executat doar atunci când Forțele Ar
mate Olandeze vor returna aceste suprafețe Bund-ului, referitoare la zonele
marcate cu roșu în planul de situație (Anexa 1).

Aceasta se referă în special la transferul de proprietate, utilizări și sarcini, la scadența prețului de
cumpărare, care se aplică acestor suprafețe, și la transferurile de proprietate pentru aceste suprafețe.

II. Părțile contractante presupun că Forțele Armate Olandeze vor returna Bund-ului proprietățile care le-au fost încredințate în termen de doi ani.

III. În cazul în care Forțele Armate Olandeze nu vor returna locuința sau părți din aceasta în termen de doi ani, Bund-ul va căuta acordul Forțelor Armate Olandeze pentru transferul de proprietate în ceea ce privește părțile care nu au fost returnate către cumpărătorul menționat la 2b).

§ 6 Preț de cumpărare

I. Prețul de cumpărare pentru obiectul contractului menționat în § 3 Abs. I este de DM 5.182.560,-- (în cuvinte: Marca Germană Cinci milioane o sută douăzeci și opt de mii cinci sute șaiszeci).

II. Din aceasta, o sumă de DM 3.262.560,-- revine părții imobilului marcată cu albastru în planul de situație (Anlage 5). Această sumă, pentru care cumpărătorul răspunde conform punctului 2a), este scadentă după cum urmează:

a) Avans de 1/3 din suma de DM 3.252.560,-- în valoare de DM 1.087.520,--, scadent astăzi, în ziua autentificării. Această parte a prețului de cumpărare a fost deja plătită, ceea ce Bund confirmă prin prezenta.

b) Plata unei sume parțiale în valoare de DM 2.175.040,-- în cinci rate de câte DM 435.008,--, plus 2% dobândă peste rata de discount anuală a Băncii Federale Germane aplicată la fiecare sold rămas începând cu momentul autentificării acestui contract, având în vedere că rata de discount valabilă la prima zi a lunii este relevantă pentru dobânda acestei luni.

Pentru plata în rate se aplică următorul plan de scadență și plată, însă plățile anterioare sunt permise.

- 1. rată DM 435.008,--, scadentă la expirarea a 12 luni după încheierea contractului de vânzare, adică la 06.10.1999, plus 2 % dobândă peste rata de discount actuală a Băncii Federale Germane din suma de DM 2.175.040,--,

- 2. rată DM 435.008,--, scadentă la expirarea a 24 luni după încheierea contractului de vânzare, adică la 06.10.2000, plus 2 % dobândă peste rata de discount actuală a Băncii Federale Germane din suma de DM 1.740.032,--,

- 3. rată DM 435.008,--, scadentă la expirarea a 36 de luni după încheierea contractului de vânzare, adică la 06.10.2001, plus 2 % dobândă peste rata de discount actuală a Băncii Federale Germane din suma de DM 1.305.024,--,

- 4. Rata DM 435.008, --, scadent la expirarea a 48 de luni de la încheierea contractului de vânzare, astfel la 06.10.2002, plus 2 % dobândă peste rata de discount a Băncii Federale Germane din suma de DM 870.016,--,

- 5. Rata DM 435.008,--, scadentă la expirarea a 60 de luni de la încheierea contractului de vânzare, astfel la 06.10.2003, plus 2 % dobândă peste rata de discount a Băncii Federale Germane din suma de DM 435.008,--.

Dobânzile vor fi calculate de către Bund în funcție de data scadenței ratelor, solicitate separat de către cumpărători, și trebuie plătite în termen de patru săptămâni de la solicitare în contul Trezoreriei Federale Düsseldorf, Banca Centrală de Stat Düsseldorf, BLZ 300 000 00, Nr. cont 30 001 040, cu menționarea scopului "Plăți dobândă Kreuzberg- locuințe, Zweibrücken, Capitolul 0807, Titlul 13101".

III. O sumă în valoare de DM 1.920.000,-- se referă la partea proprietății marcată cu roșu în planul de situație (Anlage 5).

Suma pentru care, în relația internă, cumpărătorul răspunde conform punctului 2b), este scadentă la plată în termen de trei săptămâni de la solicitarea scrisă a Bund-ului.

Solicitarea Bund-ului se face imediat după returnarea părților de proprietate de către Forțele Armate Olandeze sau după aprobarea acestora pentru transferul de proprietate al părților de proprietate încredințate.

În cazul returnării unor clădiri individuale sau a unor părți de proprietate, o sumă corespunzătoare din DM 1.920.000,-- este scadentă la plată în termen de trei săptămâni de la solicitarea scrisă a Bund-ului. Înălțimea sumei parțiale depinde de raportul suprafeței locuibile a clădirilor incluse în returnare parțială față de suprafața totală locuibilă a clădirilor marcate în roșu pe planul de situație (Anexa 1).

IV. Suma parțială conform alineatului II.a) se plătește într-o singură tranșă către Trezoreria Federală Koblenz, Banca Centrală de Stat Koblenz, BLZ 570 000 00, Cont Nr. 570 010 01, cu mențiunea "Plata Prețului de Cumpărare Kreuzberg-Wohnsiedlung, Zweibrücken, Capitolul 0807 Titlul 131 01."

Parțile corespunzătoare conform alineatului II.b) și alineatului III trebuie plătite la Trezoreria Federală Düsseldorf, Banca Centrală de Stat Düsseldorf, BLZ 300 000 00, Cont Nr. 30 001 040, cu mențiunea "Plata în Rate Kreuzberg-Wohnsiedlung, Zweibrücken, Capitolul 0807 Titlu 131 01."

V. Pentru a determina la timp efectuarea plății, nu contează ziua trimiterii, ci ziua creditării pe conturile menționate mai sus ale Trezoreriei. În caz de întârziere la plată, se vor percepe dobânzi de întârziere în valoare de 3% peste rata de discount aplicată de Banca Federală Germană, având în vedere data de întâi a Rata de discount valabilă pentru fiecare zi de dobândă din această lună este cea relevantă. În plus, cumpărătorii, în caz de întârziere, trebuie să compenseze Bund-ului toate daunele de întârziere dovedibile și costurile de notificare. Printre daunele de întârziere dovedibile se numără în special și diferența dintre rata de dobândă menționată anterior și o rată a dobânzii mai mare pentru împrumuturile Bund-ului destinate acoperirii cheltuielilor sale.

Cumpărătorii se supun, din cauza obligațiilor de plată asumate în această urkunde, executării silite imediate din această urkunde asupra întregului lor patrimoniu.

Dreptul de a obține o copie executorie a acestei urkunde trebuie să fie acordat titularului în orice moment, fără a fi necesar să se dovedească faptele de care depinde scadența creanței.

Notarul a făcut referire la § 454 BGB. Această dispoziție este abrogată, astfel încât vânzătorului îi rămân drepturile legale de retragere.

§ 7 Drept de ipotecă / Garanție bancară

I. Pentru asigurarea tuturor pretențiilor de plată neîndeplinite - inclusiv condiționate - stabilite prin acest contract, Bund-ul constituie asupra întregii proprietăți imobiliare menționate în punctul I. o ipotecă în valoare de 10.000.000 DM (în cuvinte: zece milioane Marka Germană), care de la data de astăzi va fi remunerată cu 18% (optsprezece procente) anual. Bund-ul aprobă, cu consimțământul cumpărătorului, înregistrarea unei astfel de ipoteci în sarcina proprietății imobiliare menționate în § 1 punctul I. și în favoarea Republicii Federale Germania (Administrația Federală a Finanțelor), reprezentată prin Oficiul Federal al Proprietății Landau -denumit în continuare "Creditor"-.

Datoria ipotecară se va înregistra după cum urmează:

I. Datoria este de la data de astăzi supusă unei dobânzi de 18 la sută anual. Dobânzile se vor plăti retroactiv în fiecare an în prima zi a anului calendaristic următor.

2. Datoria ipotecară este scadentă.

Din cauza sumei datorate pentru ipotecă, împreună cu dobânzile, Bund se supune executării silite imediate asupra proprietății imobiliare afectate, astfel încât executarea silită din această documentație este permisă împotriva fiecărui proprietar de teren. Bund aprobă și solicită **irevocabil** înregistrarea acestei clauze de subordonare în cartea funciară.

Toate costurile care decurg din constituirea datoriei ipotecare sunt suportate de cumpărător la 2a).

Bund intenționează, după obținerea dovezii de modificare de la oficiul de cadastru referitoare la suprafețele evidențiate în planul de situație (Anexa 3) cu albastru, să șteargă datoria ipotecară de pe restul suprafețelor terenului nr. 2885/16 și să mențină această datorie ipotecară doar asupra suprafețelor evidențiate cu albastru în planul de situație (Anexa 3).

Cumpărătorul preia ipoteca la 2a) pentru răspunderea reală.

Bundul va cesiona, la cererea cumpărătorului, ipoteca către banca germană principală care garantează obligațiile de plată ale cumpărătorului conform paragrafului II de mai jos, imediat ce garanțiile descrise în paragraful II de mai jos îi vor fi prezentate complet.

II. Cumpărătorul la 2a) se obligă față de Bundul care acceptă acest lucru, în termen de paisprezece zile de la primirea dovezii de modificare de la oficiul cadastral referitoare la suprafețele marcate în albastru în planul de situație (Anexa 3), să predea Bundului, pentru asigurarea restului prețului de cumpărare în valoare de DM 4.095.040,-- precum și pentru asigurarea obligației condiționate de plată suplimentară conform § 11 alin. III al acestui contract în valoare de DM 5.817.440,-- următoarele garanții bancare, fiecare dintre ele fiind o garanție bancară autohtonă, emise de o bancă de afaceri germană de renume:

a) Garanție bancară în valoare de DM 2.175.040,-- plus dobânzile datorate conform § 6 alineatul II.b) și alineatul V., precum și costurile conform § 767 alineatul 2 BGB pentru asigurarea obligației de plată conform § 6 alineatul.

II.b). Garanție bancară de DM 1.920.000,-- plus dobânzi și costuri conform § 767 HGB pentru obligația de plată conform § 6 alineatul III.,

c) Garanție bancară de DM 5.817.440,-- plus dobânzi și costuri conform § 767 BGB pentru asigurarea obligației condiționate de plată suplimentară conform § 11 alineatul III. Această garanție bancară poate fi de asemenea invocată pentru drepturile care aparțin Bund-ului din alte încălcări ale contractului.

Bund-ul este de acord deja acum cu o reducere respectivă a garanțiilor la părțile rămase neplătite ale creanțelor garantate. Garanțiile menționate anterior la literele b) și c) pot fi limitate în timp; cu toate acestea, ele trebuie să fie valabile pentru un termen de cel puțin cinci ani de la data autentificării acestui contract de vânzare.

§ 8 Transfer de proprietate

I. Proprietatea asupra zonelor marcate cu albastru în planul de situație (Anlage) și asupra tuturor instalațiilor de acces vândute ale obiectului total de cumpărare (străzi, inclusiv iluminatul stradal cu rețea de conducte, bazine de retenție a apelor pluviale, conducte de canalizare, conducte de încălzire, conducte de apă și conducte de tensiune joasă - fiecare până la racordurile la clădiri) trece începând de astăzi, data autentificării acestui contract, asupra cumpărătorilor.

II. Proprietatea asupra zonei marcate cu roșu în planul de situație (Anlage 5) trece doar după returnarea acestei zone de către Forțele Armate Olandeze către Bund sau după acordul Forțelor Armate Olandeze pentru înscrierea proprietății și după plata cotei de preț de cumpărare aferente subzonei asupra cumpărătorilor. În cazul în care Forțele Armate Olandeze efectuează returnări parțiale, proprietatea asupra subzonelor trece doar după plata cotelor de preț de cumpărare corespunzătoare subzonelor respective. Predarea va fi documentată în formă scrisă.

III. De la momentul predării, toate utilizările, precum și sarcinile private și publice, trec asupra cumpărătorilor. De la acest moment, cumpărătorii suportă celelalte impozite, taxe și contribuții publice, riscul de distrugere accidentală sau deteriorare a obiectului de cumpărare, obligația de asigurare a circulației și obligația de curățare și împrăștiere a străzilor. Den

Cumpărătorilor le este cunoscut că Bund, ca auto-asigurător, nu a încheiat nicio asigurare pentru obiectul de vânzare menționat în § 3.

§ 9 Plată suplimentară din cauza posibilităților de utilizare superioare datorate planificării

I. Obiectul de vânzare este în prezent desemnat ca zonă specială și nu este inclus în planificarea urbanistică.

II. Stabilirea prețului de cumpărare se bazează pe o utilizare ca Zona Rezidențială Generală conform § 4 BauNVO, cu un număr de suprafață de 0,4 și un număr de etaj de 1,2 conform § 17 BauNVO.

III. Cumpărătorii se obligă să efectueze o plată suplimentară la prețul de cumpărare convenit în acest contract de vânzare, în cazul în care comuna, în calitate de autoritate de planificare, în termen de zece ani de la încheierea contractului, deschide o posibilitate de utilizare superioară ca tip și măsură față de cea stabilită la alineatul II. și cumpărătorii realizează această utilizare superioară înainte de expirarea termenului de zece ani, diferit de utilizarea de bază menționată la alineatul II., de exemplu, prin utilizarea constructivă care crește valoarea (construirea densificată) sau prin vânzare.

Nachzuzahlen este diferența dintre prețul de cumpărare conform § 6 al acestui contract și valoarea terenului la momentul solicitării sumei de plată de către Bund. Diferența de valoare este stabilită de Comisia de Expertiză pentru valori imobiliare pentru zona orașului Zweibrücken și de expertul de la Direcția Financiară Superioară Koblenz de comun acord și este stabilită de Bund.

Suma de plată este scadentă la patru săptămâni după solicitarea de plată din partea Bund.

În cazul întârzierii la plată, se aplică reglementările din § 6 alin. V al acestui contract.

§ 10 Gewährleistung, Haftung

I. Obiectul de vânzare menționat în § 3 alineatul I se vinde în starea în care se află la momentul autentificării. Această stare este cunoscută de cumpărători. Orice garanție pentru defecte materiale și legale vizibile și invizibile sau pentru defecte ascunse, precum și aplicarea §§ 459 ff. BGB sunt excluse în ceea ce privește obiectul de vânzare.

II. Bund nu răspunde pentru o anumită dimensiune, contur al graniței, calitate, adecvare și caracteristici ale obiectului de vânzare și a utilității acestuia pentru scopurile cumpărătorilor sau ale succesorilor lor legali.

III. Biroul de inginerie ASAL, Kaiserslautern, a investigat obiectul de vânzare la cererea Ministerului Mediului din Rheinland-Pfalz pentru eventuale suprafețe de contaminare existente. Cu această ocazie, s-a constatat că nu există riscuri evidente și, prin urmare, investigațiile sunt inutile.

Protocolele corespunzătoare ale Grupului de lucru pentru terenurile contaminate (KoAG) sunt cunoscute cumpărătorilor.

IV. Bund-ul nu își asumă nicio garanție pentru o anumită caracteristică a proprietății imobiliare, legalitatea utilizării dorite de cumpărători, posibilitățile de utilizare și construcție, precum și calitatea terenului de construcție. Autorizațiile necesare trebuie obținute de către cumpărători direct și pe cheltuiala lor.

V. Bund-ul garantează că proprietatea imobiliară din Secțiunea II și III a cărții funciare este liberă de sarcini și restricții neasumate, precum și de sarcini și impozite publice restante, în măsura în care în acest certificat nu este specificat altceva.

VI. Bund-ul declară că nu a instituit nicio sarcină de construcție și că nu are cunoștință despre existența unor astfel de sarcini.

§ 11 Reabilitarea parchetului

I. Cumpărătorii sunt conștienți că pardoselile din parchet ale apartamentelor sunt contaminate cu hidrocarburi aromatice policiclice (PAK).

Bund a făcut o examinare a apartamentelor prin intermediul Laboratorului de Mediu ARGUK, Oberursel. Rezultatul examinării din 21.04.1998 este disponibil pentru cumpărători. Cumpărătorii sunt, de asemenea, conștienți că o parte din dulapurile încorporate existente în apartamente poate fi, de asemenea, contaminată.

II. Partea de cost a Bundes pentru reabilitarea parchetului este de DM 5.817.440,-- și a fost deja luată în considerare integral la stabilirea prețului de cumpărare în valoare de DM 5.182.560,-.

Participarea la costuri a Bundes se bazează pe intenția cumpărătorilor de a înlocui complet toate pardoselile din parchet din toate apartamentele vândute.

O altă participare la costuri pentru reabilitarea parchetului, precum și o eventuală responsabilitate a Bundes pentru alte substanțe poluante existente și o participare la costurile pentru o eventuală reabilitare sunt excluse în mod expres.

Cumpărătorii se angajează față de Bund să renoveze parchetul apartamentelor care

a) se află în zona marcată cu albastru în planul de situație (Anlage 5), în termen de 2 ani de la data actuală a autentificării, b) se află în zona marcată cu roșu în planul de situație (Anlage 5), în termen de 2 ani de la transferul de proprietate conform § 8 alin. II, prin înlocuirea completă a parchetului. În relația internă a cumpărătorilor, cumpărătorul 2a) își asumă obligațiile menționate anterior.

III. Renovarea trebuie dovedită față de Bund. Dovada se face printr-o confirmare scrisă a firmei specializate însărcinate cu realizarea măsurilor de renovare. Bund își rezervă dreptul de a verifica realizarea măsurilor de renovare prin inspecție.

Dacă dovada nu poate fi făcută pentru întreaga proprietate sau pentru părți ale acesteia, se va plăti o sumă de DM 242,--/mp pentru suprafața de parchet care nu a fost renovată către Bund.

Pentru cele marcate cu roșu în planul de situație (Anlage 5)

Obiectele imobiliare implică obligația de plată retroactivă și în cazul în care și în măsura în care Bund sau Forțele Armate Olandeze au efectuat o reabilitare a parchetului înainte de transferul proprietății.

Na plata trebuie efectuată în termen de șase săptămâni de la solicitarea Bund-ului. n.

În cazul întârzierii la plată, se aplică reglementările din § 6 alineatul V. al acestui contract.

§ 12 Acces exterior

I. ELIMINAREA APĂRILOR UZATE/ELIMINAREA APĂRILOR SUPRAFAȚEI

A) Proprietatea este conectată la sistemul public de apă uzată și la eliminarea publică a apelor de suprafață. Apele uzate sunt dirijate prin conductele colectoare ale locuințelor, marcate cu roșu în planul de situație (Anexa 6), în conductă colectoare de ape uzate mixte, marcată cu albastru, a cazărmei și mai departe în colectorul principal public.

Apele de suprafață sunt mai întâi colectate în bazinele de retenție a apelor pluviale, marcate cu galben în planul de situație (Anexa 6) și ulterior, de asemenea, dirijate prin conductele colectoare marcate cu roșu, la fel ca apele uzate.

Bazinele de retenție a apelor pluviale au o capacitate limitată de recepție. În cazul precipitațiilor puternice, apele de suprafață care nu pot fi colectate în bazinele de retenție sunt dirijate printr-un supraplin în conductele colectoare pentru apă de suprafață, marcate cu verde, și sunt conduse direct în Bautzenbach.

Conductele colectoare trec peste următoarele terenuri terțe și sunt parțial asigurate prin contracte de concesiune, precum și prin servitute personale limitate în favoarea Bund-ului - după cum urmează:

- Carte funciară de Zweibrücken, Foaie 7002, Nr. curent 207,
Nr. de teren 3135/1, Proprietar: Orașul Zweibrücken,
Locație/Tip de activitate: Suprafață de circulație

Tipul de asigurare: fără asigurare reală, fără contract de permisiune,

- Carte funciară de Zweibrücken, Foaie 7005, Nr. curent 142 și 197, Nr. de teren 2852/16 și 3134/4, Proprietar: Orașul Zweibrücken,

Locație/Tip de activitate: Suprafață de pădure, circulație, agricultură,

este asigurarea: dreptul de a opera o instalație de canalizare; exercitarea acestuia este transferabilă unei terțe părți. Contractele de concesiune din 29.11.1963 și 4.5.1985,

- carte funciară von Zweibrücken Blatt 6780, lfd.Nr. 1, F1.Nr. 2652/15,
Proprietari: Soții Dr. Heidi Lambert-Lang și Dietrich Lang; Zweibrücken,

Locație/Tip de activitate: Pășune,

Tip de garanție: fără garanție reală, fără contract de permisiune,

- carte funciară von Zweibrücken Blatt 4291, lfd.Nr. 1, F1.Nr. 2652/10, Proprietar: Domnul
Dietrich Lang, Zweibrücken, Locație/Tip de activitate: Teren de construcție și pășune,

Tipul de asigurare: fără asigurare reală, fără contract de permisiune.

Contractele de concesiune existente sunt cunoscute de cumpărători.

B.) Bund transferă conductele colectoare marcate cu roșu și verde în Anexa 6, precum și bazinele de retenție a apelor pluviale marcate cu galben, către cumpărători în cadrul unei societăți civile. El cedează toate drepturile care îi revin din contractele de concesiune menționate anterior - către cumpărători în proporția specificată. Bund nu răspunde pentru existența acestor drepturi de formă.

Cumpărătorii urmăresc transferul conductelor colectoare și al bazinele de retenție a apelor pluviale către orașul Zweibrücken (Servicii de gestionare a deșeurilor) în cadrul unui contract de dezvoltare.

Pentru traseul conductei pe terenurile cu numerele de identificare 2652/10 și 2652/15, nu există un contract de permisiune cu proprietarii și nici un drept de conducere asigurat real. Acesta va fi reconstituit de Bund direct în favoarea orașului Zweibrücken.

Toate celelalte costuri care sunt legate de asigurarea accesului extern pe partea de canalizare, în special costurile referitoare la transferul conductelor colectoare către orașul Zweibrücken, precum și asigurarea acestora în ceea ce privește celelalte proprietăți, sunt suportate de cumpărători, în cadrul relației interne a cumpărătorului cu 2a).

C.) Cumpărătorii acordă Bund-ului, atâta timp cât Forțele Armate Olandeze locuiesc încă în așezare, un drept de utilizare gratuită asupra conductelor de canalizare marcate cu roșu și verde în planul de situație (Anexa 6), precum și asupra bazinelor de retenție a apelor pluviale marcate cu galben. Aceștia se obligă să mențină conductele și bazinele de retenție în stare funcțională, astfel încât să fie asigurată o evacuare corespunzătoare a apelor uzate.

D.) Există un contract de permisiune pentru utilizarea comună a conductei colectoare, care părăsește locuința la limita de sud-vest a proprietății, în favoarea proprietarului Fl.Nr. 2651, domnul Dr. Josef Ries, Dr. Albert Becker-Straße 14, 66482 Zweibrücken, din 16.12.1974 cu contracte anexe din 28.09.1981, 1.10.1981, precum și 16.8.1985, 19.8.1985 și 9.2.1996, 13.2.1996.

Cumpărătorii intră în relația contractuală cunoscută lor în locul Bundes.

II. FURNIZAREA DE APĂ POTABILĂ

Locuința este conectată la furnizarea de apă potabilă publică. Punctul de predare al conductei principale publice se află la stația de pompare a apei din clădirea nr. 4241. Conducta de apă potabilă care alimentează locuința trece peste terenul vecin al Serviciului pentru Studenți Kaiserslautern.

În ceea ce privește utilizarea în comun a acestui tronson de conductă de către cumpărători, se face referire la § 13 alineatul VIII. din acest contract.

III. ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ

Întregul areal Kreuzberg formează o unitate și este deservit de un circuit de 20 kV și stațiile de transformare Nr. 4210 și 4238. Stațiile de transformare au fost deja vândute de către Bund orașului Zweibrücken.

Se urmărește o transferare a circuitului de 20-KV către orașul Zweibrücken, precum și o asigurare a acestei linii în favoarea orașului Zweibrücken.

În acest context, circuitul de 20-KV nu va fi vândut. Cumpărătorii se angajează să colaboreze în măsura necesară la transferarea circuitului de 20-KV către orașul Zweibrücken. În special, aceștia se angajează să asigure traseul liniei la cererea Bund-ului într-o formă adecvată și obișnuită în favoarea orașului Zweibrücken (servicii municipale).

Până la asigurarea dreptului, cumpărătorii acordă Bund-ului și orașului Zweibrücken (servicii municipale) drepturile de acces necesare pentru operarea și întreținerea stațiilor de transformare și a circuitului de 20 kV.

De asemenea, cumpărătorii se obligă să echipeze clădirile din cadrul locuințelor, în coordonare cu serviciile municipale din Zweibrücken, cu instalații de măsurare în măsura necesară.

§ 13 Încălzire interioară

I. Cumpărătorii sunt conștienți că întreaga locuință este în prezent deservită privat. Asta înseamnă că conductele de apă uzată, apă potabilă și cele de tensiune joasă, precum și instalațiile pentru furnizarea de căldură și apă caldă și drumurile, inclusiv iluminatul stradal, sunt în proprietatea Bund-ului și nu sunt publice.

Cumpărătorilor le-au fost înmânate planuri referitoare la traseul conductelor. Bund-ul nu își asumă nicio responsabilitate pentru conformitatea planurilor cu traseul real al conductelor.

II. Suprafața drumurilor

Starea suprafețelor de drum, inclusiv iluminatul stradal, este cunoscută cumpărătorilor. Oficiul Studențesc Kaiserslautern a primit permisiunea din partea Bund-ului de a folosi următoarele străzi ca acces către căminul studențesc:

- strada Texas de la Strada Americii până la intersecția cu Strada Virginia,

- strada Virginia până la limita sudică a terenului de cumpărare.
Cumpărătorii se obligă să tolereze această utilizare comună.

III. Eliminarea apelor uzate

Conform rezultatelor unei inspecții video efectuate în anul 1997, conductele de ape uzate din interiorul proprietății se află într-o stare funcțională. Această stare este cunoscută de cumpărători.

Serviciului pentru Studenți Kaiserslautern i s-a permis de către Bund, până la momentul de decuplare de la conducta de ape uzate deținute de stat, să folosească conducta de ape uzate, însă doar în măsura în care devierea apelor uzate este aprobată de Autoritatea de supraveghere a construcțiilor sau de Autoritatea de apă competentă.

Cumpărătorii se obligă să tolereze această utilizare comună, până la finalizarea decuplării sau până când conductele de canalizare sunt transferate către Serviciile de gestionare a deșeurilor.

IV. Drenaj de suprafață

Cumpărătorii sunt conștienți că sistemul de drenaj de suprafață nu mai îndeplinește standardele legislației actuale privind apa.

V. Furnizarea de apă potabilă

Cumpărătorii sunt conștienți că conductele de apă potabilă care alimentează clădirile rezidențiale trec parțial prin suprafețele verzi, se află într-o stare proastă și trebuie înlocuite.

VI. Alimentare cu energie electrică

Cumpărătorilor le este cunoscut că liniile de joasă tensiune care asigură alimentarea clădirilor rezidențiale trec parțial prin suprafețele verzi și prin subsolurile unor clădiri rezidențiale.

VII. Alimentare cu căldură și apă caldă

Alimentarea cu căldură și apă caldă a locuinței este asigurată în prezent de centrala termică pe cărbune din clădirea nr. 4233.

Cumpărătorilor le este cunoscut că centrala termică, conform ultimei măsurători a emisiilor efectuate de TÜV Pfalz e.V., nu respectă valorile emisiilor prevăzute de TA Luft. În special, cumpărătorii sunt informați despre decizia corespunzătoare a Gewerbeaufsichtsamtes Neustadt a.d. Weinstraße din 27.10.1997 – AZ 5/32, 2/97/244/Mg/Jg.

Cumpărătorii se angajează să continue operarea centralei termice, să respecte cerințele cunoscute ale deciziei din 27.10.97, să îndeplinească condițiile prin conversia la funcționarea pe gaz/ulei și să asigure o furnizare corespunzătoare a locuințelor, care sunt încredințate Forțelor Armate Olandeze, până la returnarea acestora de către Forțele Armate Olandeze, la condiții adecvate și conforme cu piața locală.

În relația internă dintre cumpărători, această obligație este preluată de cumpărătorul 2b).

În schimb, cumpărătorul se angajează în conformitate cu 2a) să mențină rentabilitatea centralei termice din clădirea nr. 4233, asigurând furnizarea de căldură pentru toate clădirile rezidențiale vândute prin intermediul centralei termice (clădirea 4233) și, în cazul unei revânzări, să transmită această obligație de a prelua exclusiv căldura din centrala termică (clădirea 4233) către achizitor, precum și să oblige succesorii legali ulterior în mod corespunzător.

VIII. Pe terenul vecin cu nr. Fl. 2885/12, clădire și spațiu liber, Strada Virginia 14, 16 și 18, a fost constituit în favoarea Republicii Federale Germania (Administrația Federală a Finanțelor) un drept de servitute personală limitată pentru asigurarea drepturilor de trecere (electricitate, apă, încălzire, iluminat stradal).

Bundul va solicita de la Serviciul pentru Studenți -la cererea cumpărătorilor- reînnoirea acestor drepturi în favoarea cumpărătorilor.

De asemenea, el cesionează toate drepturile care decurg din contractul de vânzare cu Serviciul pentru Studenți către cumpărători. Reglementările contractuale relevante sunt cunoscute cumpărătorilor.

IX. Cabluri de comunicații

Cumpărătorii sunt informați că la limita vestică a terenului, în spatele clădirii rezidențiale de pe Strada Virginia 8-12, este instalat un cablu de comunicații pentru alimentarea căminului studențesc.

Cumpărătorii acceptă menținerea cablului de comunicații, al cărui traseu este marcat cu roșu în planul de situație (Anexa 7).

§ 14 Obligațiile cumpărătorilor

I. Cumpărătorii se obligă să asigure o dezvoltare corespunzătoare a părților de proprietate, care sunt predate Forțelor Armate Olandeze. În relația internă a cumpărătorilor, cumpărătorul la 2a) preia costurile aferente. Asigurarea se face de preferință prin transferul instalațiilor de acces, drumurilor și rețelelor principale de conducte către Orașul Zweibrücken în cadrul unui Contract de dezvoltare. În acest sens, cumpărătorii trebuie să se asigure că Forțelor Armate Olandeze li se pun la dispoziție suficiente locuri de parcare gratuit după dedicarea suprafețelor de drum pentru circulația publică.

II. Până la dedicarea publică a suprafețelor de stradă, cumpărătorul acordă 2a) Bund-ului, precum și Forțelor Armate Olandeze și vizitatorilor acestora un drept de utilizare a străzilor pe suprafețele de stradă din cadrul locuințelor și pune la dispoziția forțelor armate olandeze locuri de parcare în limita prevăzută anterior, gratuit.

Se renunță la o garanție reală.

Cumpărătorul la 2a) se obligă să amenajeze suprafețele de drum din cadrul părților de proprietate care sunt încredințate Forțelor Armate Olandeze, astfel încât să fie liniștite din punct de vedere al traficului.

III. În măsura în care integrarea sistemelor de acces în rețeaua publică nu se realizează, cumpărătorii se obligă să asigure o aprovizionare și o evacuare corespunzătoare pentru Forțele Armate Olandeze și, dacă este necesar, în special să instaleze noi conducte de apă potabilă. În relația internă a cumpărătorilor, cumpărătorul la 2a) preia costurile aferente.

IV. Cumpărătorii se obligă să informeze Oficiul Federal al Proprietății Landau și departamentul de proprietăți al Forțelor Armate Olandeze "DGW &T, Direcția Olanda, Kastanienweg 3, 27404 Zeven" cu suficient timp înainte cu privire la lucrările de construcție care ar putea afecta zona încredințată sau ar putea influența valoarea de locuire, precum și la programul acestor lucrări, astfel încât să poată reacționa corespunzător.

V. În cazul revânzării unor părți de teren către un terț, acesta trebuie să fie obligat în aceeași măsură.

Cumpărătorii se obligă, pentru o dezvoltare corespunzătoare a zonei lăsate Forțelor Armate Olandeze, să dispună, la cererea Bund-ului, de o garanție reală pentru instalațiile de alimentare și de evacuare.

§ 15 Răspundere solidară

Pentru toate obligațiile asumate în acest contract față de Bund, cumpărătorii răspund conform punctelor 2 a) și 2 b), ca debitori solidari.

§ 16 Transferuri de proprietate

Părțile contractante sunt de acord că transferurile de proprietate trebuie să fie declarate în două sau mai multe acte adiționale.

Înregistrarea transferului privind suprafața parțială marcată cu albastru în planul de situație (Anlage 5) va fi declarată doar atunci când măsurătorile sunt efectuate și modificările sunt prezentate prin depunerea dovezilor de modificare, precum și garanțiile bancare - conform § 7 alin. II sunt predate Bund-ului. Înregistrarea transferului pentru zona marcată cu roșu în planul de situație (Anlage 5) va fi declarată doar atunci când măsurătorile sunt efectuate, modificările sunt prezentate prin depunerea dovezii de modificare, Forțele Armate Olandeze au returnat zona de transfer Bund-ului sau au fost de acord cu un transfer de proprietate, iar partea corespunzătoare a prețului de cumpărare conform § 6 alin. III este plătită.

§ 17 Înregistrări preliminare de transfer

Pentru asigurarea dreptului de revendicare asupra Auflassung și transferului de proprietate, se aprobă și se solicită înregistrarea unei note de Auflassung în favoarea cumpărătorilor 2a) și 2b) asupra proprietății imobiliare menționate în § I Abs. I, cu sarcini.

Părțile convin și solicită ștergerea acestor mențiuni.

a) asupra proprietății imobiliare obiect al contractului cu înregistrarea schimbării de proprietate, dacă nu au fost efectuate înregistrări intermediare, cu excepția cazului în care achizitorul a consimțit,

b) asupra suprafeței de teren care nu a fost vândută conform § 3 Abs. II din proprietatea i
mobiliară menționată la § 1, cu executarea dovezii modificării în cartea funciară. Pentru a
demonstra care teren nu a fost vândut, este suficient un certificat cu sigiliul notarului în exercițiu.

**§ 18 Impozit pe proprietate, taxe pe proprietate imobiliară, contribuții pentru dezvoltare, contribuții pentru e
racordare și contribuții pentru extindere**

Toate contribuțiile de dezvoltare, de acces și de extindere solicitate până în ziua
autentificării la Bund, conform Codului construcțiilor, Legii taxelor locale și
regulamentului local, sunt plătite și incluse în prețul de cumpărare.

Contribuțiile solicitate începând cu ziua autentificării vor fi suportate de cumpărători,
indiferent de momentul în care au fost solicitate și de persoana la care au fost adresate.

**§ 19 impozit pe achiziția de
proprietăți**

I. Costurile și taxele asociate acestui contract de vânzare și executării sale, la notar, instanță și autorități,
precum și impozitul pe achiziția de proprietăți, sunt suportate de cumpărător conform punctului 2a).

II. Cost pentru aprobat sau confirmarea de către o parte a contractului sunt suportate de aceasta. n.

**§ 20 Activitatea de executare a
Notarului**

I. Notarul este însărcinat să solicite și să primească aprobările sau atestatele
negative necesare pentru eficiența contractului sau pentru executarea acestuia.
Acelea vor fi considerate valabile pentru toate părțile implicate odată cu
primirea lor de către notarul sau custodele actual al acestei acte.

Notarul se va ocupa de informarea promptă a părților implicate.

II. Toate înregistrările în cartea funciară vor fi efectuate doar conform cererilor
notarului actual. Acesta este, de asemenea, autorizat, cu excepția restricției din §
181 BGB, să depună cereri separate și restricționate în numele părților, precum și să
le retragă în aceeași manieră și să completeze sau să modifice această actă, în
măsura în care acestea sunt necesare pentru a obține înregistrarea dorită în cartea
funciară și nu afectează componentele esențiale ale contractului de vânzare.

III. Părțile contractante renunță la dreptul lor de a solicita.

IV: Pentru primirea aprobatelor autorităților sub condiții și cerințe și a deciziilor prin care o aprobată autoritară este refuzată sau un drept de preempțiune este exercitat, notarul nu este împuternicit. Aceste decizii trebuie să fie comunicate părților implicate; se solicită o copie pentru notar.

§ 21 Clauza de nulitate parțială

Dacă o dispoziție a acestui contract este sau devine nulă, celelalte dispoziții ale acestui contract rămân neafectate.

În locul unei dispoziții invalide sau care a devenit invalidă, va interveni o reglementare existentă în lege sau, în lipsa unei reglementări legale, o reglementare care corespunde sensului acestui contract.

§ 22 Completitudinea autentificării

Nu au fost stabilite alte acorduri.

§ 23 Formă scrisă

Acordurile ulterioare la acest Contract necesită formă scrisă pentru a fi valabile, cu excepția cazului în care există o obligație de autentificare.

§ 24 Instrucțiuni de la notar

Participanții sunt informați că:

- I. acest contract, în măsura în care Legea circulației terenurilor sau Codul construcțiilor se aplică, devine efectiv doar cu emiterea unei aprobări corespunzătoare și, în rest, poate fi îndeplinit de Bund doar dacă există o aprobată conform Codului construcțiilor și dreptul de preempțiune legal nu este exercitat;
- II. toate declarațiile legale de voință, de care depind încheierea și valabilitatea acestui contract, trebuie să fie autentificate conform § 313 HGB, altfel acest contract este nul;
- III. proprietatea trece la cumpărători doar cu înscrierea în cartea funciară și pentru aceasta trebuie să existe certificat de neangajare fiscală și aprobările de autoritate sau certificate negative;
- IV. Bundul și cumpărătorii ca debitori solitari pentru impozitele referitoare la proprietatea imobiliară și impozitul pe achiziția de proprietăți, precum și pentru costurile notariale și judiciare, răspund, însă Bundul doar în măsura în care nu i se acordă gratuitate sau reducere prin lege;

V. notarul a permis vizionarea cărții funciare, dar nu și a cadastrului imobiliar și a registrului sarcinilor, iar denumirea cărții funciare nu oferă informații despre tipul de utilizare permis.

VI. notarul nu a preluat o consultanță fiscală și economică .

§ 25 Anexe

În măsura în care în această urkunde se face referire la anexe, acestea sunt componente ale acestui contract.

§ 26 Competența judiciară

Competența judiciară pentru toate litigiile decurgând din acest contract este Landau în Pfalz.

§ 27 Exemplare

I. De la acest contract primesc:

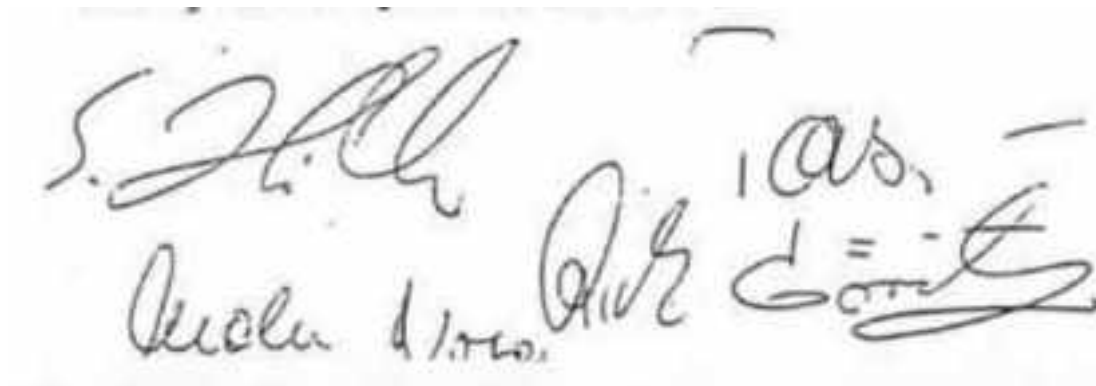
Bund 1 exemplar și 3 copii certificate, cumpărătorii câte 1 exemplar și o copie certificată, cartea funciară Zweibrücken 1 exemplar, Administrația Fiscală Zweibrücken Biroul de Impozit pe Achiziții Imobiliare 2 copii și Comisia de Expertiză 1 copie.

II. Notificările către cartea funciară sunt solicitate de Bund în trei exemplare, iar de la cumpărători în câte un exemplar.

În încheiere, cei prezenți au declarat:

La întrebarea finală a notarului în exercițiu, toate părțile implicate declară în mod expres că nu doresc să facă nicio altă modificare la textul contractului anterior menționat, care a fost negociat în detaliu de părți în lungi discuții preliminare și aprobat de consilierii lor juridici și fiscali. Ele insistă mai degrabă pe autentificarea în forma prezentată.

Acest proces-verbal a fost citit de notar persoanelor prezente, aprobat de
acestea și semnat de mână mai jos, astfel:



Anhang a:

Împuternicire În temeiul § 16 din Legea privind administrarea
financiară (FVG) în forma Legii de adaptare financiară din 30.08.1971
(BGBl. I.S. 1426) îl împuternicesc pe domnul Siegfried Hiller

la Oficiul Federal al Proprietății Landau

pentru vânzarea terenului înregistrat în cartea funciară de la Zweibrücken, fila 5958,
în localitatea Zweibrücken, parcela 2885/15, clădiri și terenuri libere, Strada
Delaware, Strada Landstuhler 97, 107 Strada Louisiana 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19,
21, 23, 25, Strada Pennsylvania 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21,
22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, Strada Texas, Strada Virginia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 15, 17,

Cu o suprafață totală de 103 699 m².

Valoarea obiectului contractului: 5.182.560,-- DM (în cuvinte: Cinci milioane o sută
douăzeci și opt de mii cinci sute șaiszeci de Marca Germană)

Landau, 05.10.1998

Oficiul Federal al Proprietății Landau

Semnătură: Domnul Plauth ROAR

**- Extras: contract de vânzare Republica Federală Germania și Landul
Rheinland-Pfalz (Serviciul pentru Studenți Kaiserslautern) din 15.08.1996.**

**§ 6 Ver- și Entsorgungsleitungen/-anlagen, Drepturi de utilizare
și co-utilizare a suprafețelor de drum**

I. Furnizarea întregului Complex Rezidențial Kreuzberg cu căldură, apă și electricitate, precum și evacuarea apelor uzate, se realizează printr-un **rețea de conducte deținută de stat, care formează o unitate**. De asemenea, străzile Complexului Rezidențial Kreuzberg, inclusiv iluminatul stradal, sunt în proprietatea Bundes. (... .)

II. Pe terenul de cumpărare menționat în § 2 Abs. I se află conducte de alimentare pentru apă, electricitate, căldură centralizată și iluminat stradal, care sunt necesare pentru alimentarea în continuare a Complexului Rezidențial Kreuzberg. În plus, pe terenul de cumpărare se află o stație de pompare a apei (4241), care este în continuare necesară pentru alimentarea Complexului Rezidențial Kreuzberg.

Traectoria conductelor, precum și amplasarea stației de pompare a apei, este marcată în planurile de amplasament 2 a (conducte de apă/-stație de pompare), 2 b (curent electric), 2 c (iluminat stradal) și 2 d (căldură de la distanță), care au fost incluse în această documentație, prezentate părților contractante pentru revizuire și aprobate de acestea, fiecare fiind marcată cu roșu. Planurile de amplasament fac parte din prezentul contract. (... .)

VII. Cumpărătoarea se obligă să permită continuarea operării facilităților de căldură de la distanță, conductelor de apă și electricitate, iluminatului stradal, precum și a stației de pompare a apei, situate pe terenul achiziționat, atâta timp cât aceasta este necesară pentru alimentarea - inclusiv a unor clădiri individuale - a locuințelor din Kreuzberg.

Pentru asigurarea acestui drept de permisiune, cumpărătoarea constituie o servitute personală restrânsă în favoarea Republicii Federale Germania (Administrația Federală a Finanțelor) cu următorul conținut:

"Un drept cedat către terți pentru operarea, întreținerea și renovarea conductelor subterane de apă și electricitate (drepturi de conducere), pentru operarea corpurilor de iluminat stradal și pentru operarea unor conducte de încălzire subterane care trec prin clădirea nr. 4200 în favoarea Republicii Federale Germania poate fi exercitat, după o prealabilă discuție cu cumpărătoarea - cu excepția situațiilor de urgență - de către împuterniciții săi, care pot pătrunde pe terenul respectiv și pot efectua toate acțiunile necesare pe teren pentru exercitarea acestui drept. Acest drept implică obligația proprietarului terenului afectat de a se abține de la orice acțiuni care ar putea afecta exercitarea acestuia."

Bundul solicită, iar cumpărătoarea aprobă înregistrarea acestei servituți personale limitate în cartea funciară.

Arhivul Federal Koblenz - Sediul
principal www.bundesarchiv.de

Înscrierea se va face doar după prezentarea dovezilor de modificare și
a noilor denumiri de teren.

Înscrierea drepturilor se face gratuit.

VIII. Cumpărătoarea se obligă, la cererea Bund-ului, să reînnoiască gratuit
drepturile menționate anterior, în alin. VII, și să le asigure în mod real în favoarea
unui terț desemnat de Bund.

Contact Arhivul Federal Koblenz
(Serviciul Principal) Potsdamer
StraÙe 1 56075 Koblenz

Departamente

Koblenz este sediul Departamentului B. Acesta este responsabil pentru arhivele centrale civile ale statului din
Republica Federală Germania începând cu 1949, precum și pentru zonele de ocupație occidentale.